

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท สากล อินเตอร์เทรด (1991)
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2542
จำคุก

โจทก์

นาย วรารักษ์ ชื่น สามารถ กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 117

เครื่องหมายการค้า "S.K.P." ตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์และ
เครื่องหมายการค้า "SKF" ของผู้คัดค้าน แม้จะมีอักษรตัวสุดท้ายคือ อักษร P กับ
อักษร F ต่างกันและเครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีเครื่องหมายมหัพ ภาพคัน
กลางตัวอักษรแต่ละตัว อีกทั้งลักษณะการเขียนตัวอักษรของ เครื่องหมายการค้าทั้ง
สองดังกล่าวจะแตกต่างกันไปบ้างแต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว การที่
เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านต่างใช้ตัวอักษร 2
ตัวแรกจากตัวอักษรทั้งหมด 3 ตัว เป็นอักษรตัวเดียวกันทำให้เครื่องหมายการค้า
ของโจทก์และเครื่องหมายการค้า ของจำเลยดูคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้คำเรียกขาน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งออกเสียงว่า "เอสเคพี" ก็ใกล้เคียงกับคำเรียกขาน
เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ออกเสียงว่า "เอสเคเอฟ" จนอาจทำให้เกิดความ
สับสนในการเรียกขานสินค้าได้ แม้การออกเสียงเรียกขานตัวอักษรตัวสุดท้ายใน
เครื่องหมายการค้าแต่ละตัวจะออกเสียงแตกต่างกันไปบ้างก็ไม่ใช่ว่าส่วนสำคัญที่ทำให้
คำเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันชัดเจน เมื่อพิจารณาประกอบ
กับข้อที่ว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนจะใช้สำหรับสินค้าจำพวก
เดียวกันกับสินค้าที่ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไว้แล้วทั้งจำพวก จึง

ถือได้ว่า เครื่องหมายการค้า ตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์มีลักษณะคล้ายกัน กับ เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ในสินค้าจำพวกเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่ง กำเนิด ของสินค้าได้ คำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสิบที่ให้ระงับการ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการค้าขายท่อร้อยสายไฟซึ่งทำด้วยโลหะโดยใช้ ชื่อ S.K.P. ต่อมาโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยประดิษฐ์ตัวอักษร เป็นอักษรโรมันว่า "S.K.P." อ่านว่า "เอส.เค.พี." ตามคำขอเลขที่ 236380 แต่บริษัท อ้าคเตียโบลากีท เอสเคเอฟ จำกัดเจ้าของเครื่องหมายการค้า "SKF" ยื่นคำคัดค้าน จำเลยที่ 10 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านให้ระงับการจดทะเบียน โจทก์ อุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ซึ่งเป็นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 9 มีมติยืนตามคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 10 โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านและใช้กับสินค้าคนละ ประเภท ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสิบที่มีคำสั่งให้ระงับการจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 236380 ของโจทก์และให้จำเลยทั้งสิบ รับจดทะเบียนเครื่องหมาย "S.K.P." ตามคำขอดังกล่าว

จำเลยทั้งสิบให้การว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านประกอบ ด้วยอักษรโรมัน 3 ตัว เท่ากันแม้ตัวอักษรตัวท้ายจะแตกต่างกันแต่ก็มีลักษณะการ เขียนตัวอักษรใกล้เคียงกัน และมีเสียงเรียกขานใกล้เคียงกัน เมื่อใช้กับรายการ

สินค้าที่ครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่จดทะเบียนไว้แล้ว จำเลยทั้งสิบชอบที่จะปฏิเสธคำขอจดทะเบียนของโจทก์ได้ขอให้งดฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสิบที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอที่236380 ของโจทก์และให้จำเลยทั้งสิบรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "S.K.P." ตามคำขอของโจทก์

จำเลยทั้งสิบฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสิบว่า เครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของบริษัทแอคเตียโบลากีท เอสเคเอฟ ผู้คัดค้านซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้า "S.K.P." ตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์และเครื่องหมายการค้า "SKF" ของผู้คัดค้าน แม้จะมีอักษรตัวที่สามซึ่งเป็นอักษรตัวสุดท้ายคือ อักษร P กับอักษร F ต่างกันและเครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์จะมีเครื่องหมายมหัพภาคคั่นกลางตัวอักษรแต่ละตัวอีกทั้งลักษณะการเขียนตัวอักษรของ เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว การที่เครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์และเครื่องหมายการค้า

ของผู้คัดค้านต่างใช้ตัวอักษร 2 ตัวแรกจากตัวอักษรทั้งหมด 3 ตัวเป็นอักษรตัวเดียวกันให้เครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยดูคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้คำเรียกขานเครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจดทะเบียนของโจทก์ซึ่งออกเสียงว่า"เอสเคพี" ก็ใกล้เคียงกับคำเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ออกเสียงว่า "เอสเคเอฟ" จนอาจทำให้เกิดความสับสนในการเรียกขานสินค้าตามเครื่องหมายการค้าทั้งสองแม้การออกเสียงเรียกขานตัวอักษรตัวสุดท้ายในเครื่องหมายการค้าแต่ละตัวออกเสียงแตกต่างกันไปบ้าง ก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้คำเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันชัดเจนและเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 13 ทั้งจำพวกตามภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 9 และได้มีการต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านดังกล่าวจึงยังคงถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เมื่อโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) เรื่องการกำหนดจำพวกสินค้าและบริการซึ่งออกตามความในมาตรา 5, 9, 80 และ 81 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 รายการสินค้าที่ออกร้อยสายไฟ ตามภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 4 และภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 เอกสารหมายเลข 3 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับสินค้าจำพวกที่ 13 ตามรายการจำพวกสินค้าท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ที่ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ไว้แล้วทั้งจำพวก โดยสินค้าจำพวกที่ 6 รายการสินค้า ท่อร้อยสายไฟตามที่โจทก์ยื่น
คำร้องขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าในจำพวก
เดียวกับสินค้าจำพวกที่ 13 ดังนั้นจึงถือได้ว่า เครื่องหมายการค้าตามคำร้องขอจด
ทะเบียนของโจทก์จึงมีลักษณะคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้ว ในสินค้าจำพวกเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด
ในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้คำวินิจฉัยของจำเลยทั้ง
สิบที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงชอบแล้วฎีกาจำเลยทั้งสิบฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ไพศาล เจริญวุฒิ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ